

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số hợp đồng:

Ngày ký:

Hiệu lực từ:

Đến ngày:

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
- Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận thực tế giữa hai bên.

Các bên gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN (POSTEF)

Địa chỉ: Số 61 Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3766 7788 Email: sales@postef.com.vn

Người đại diện:

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

BÊN B (BÊN MUA):

Tên doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Người đại diện:

Điện thoại:

Email:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên A cung cấp cho Bên B các hàng hóa, dịch vụ với số lượng, quy cách kỹ thuật theo bảng chi tiết dưới đây:

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- 2.1. Giá trị hợp đồng được xác định theo đơn giá và số lượng hàng hóa thực tế giao nhận, chi tiết theo báo giá/phụ lục đính kèm được hai bên xác nhận.
- 2.2. Phương thức thanh toán: chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên A hoặc theo thỏa thuận cụ thể giữa hai bên tại từng thời điểm giao hàng.
- 2.3. Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên B nhận đủ hàng hóa và hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

- 3.1. Thời gian giao hàng: theo tiến độ hai bên thống nhất, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- 3.2. Địa điểm giao hàng: tại địa chỉ của Bên B nêu tại phần thông tin các bên, hoặc địa điểm khác do hai bên thỏa thuận bằng văn bản.
- 3.3. Chi phí vận chuyển, bốc xếp (nếu có) do hai bên thỏa thuận cụ thể, không bao gồm trong giá trị hợp đồng trừ khi có ghi chú khác.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

- 4.1. Hàng hóa được bảo hành theo chính sách bảo hành tiêu chuẩn của nhà sản xuất/Bên A, tối thiểu 12 (mười hai) tháng kể từ ngày giao hàng, trừ khi có thỏa thuận khác.
- 4.2. Trong thời hạn bảo hành, Bên A có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế miễn phí các hàng hóa bị lỗi kỹ thuật không do lỗi sử dụng của Bên B.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 5.1. Giao hàng đúng chủng loại, số lượng, chất lượng và thời gian đã thỏa thuận.
- 5.2. Xuất hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ cho từng đợt giao hàng.
- 5.3. Có quyền yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo Điều 2 của hợp đồng này.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 6.1. Tiếp nhận, kiểm tra hàng hóa khi giao nhận và thông báo ngay cho Bên A nếu phát hiện sai sót.
- 6.2. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo phương thức và thời hạn quy định tại Điều 2.
- 6.3. Có quyền yêu cầu Bên A bảo hành, khắc phục các lỗi kỹ thuật thuộc trách nhiệm của Bên A.

ĐIỀU 7: VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

- 7.1. Bên nào vi phạm nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật.
- 7.2. Trường hợp chậm thanh toán, Bên B phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán, tương ứng với thời gian chậm trả.

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này trước hết được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa hai bên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.1. Hợp đồng có hiệu lực theo đúng thời hạn đã nêu tại phần thông tin hợp đồng ở trang đầu, kể từ ngày hiệu lực đến ngày hết hạn.
- 9.2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của cả hai bên.
- 9.3. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)